



PUTUSAN
Nomor 812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERVAN PURNAMA SIDIQ**
Alias EPAN Alias

PENCARI KEBERUNTUNGAN Bin DEDI
HERMAWAN (Alm)

2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun/ 17 September 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dunguscariang No. 162/77 RT.
002 RW. 006

Kel. Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung
Prov. Jawa Barat dan Jalan Perdagangan Komplek
HKS Permai Blok 8b No. 331 RT. 28 RW. 02
Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin (Rifma Kost HKS)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 04 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 November 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;

7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026;

Terdakwa didampingi Advokat Ernawati, S.H., M.H., Arbain, S.H., dan H. Syahrani, S.H., M.H. dari Kantor Hukum Erna & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah, Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. I No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 2 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 812/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 2 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERVAN PURNAMA SIDIQ Alias EPAN Alias PENCARI KEBERUNTUNGAN Bin DEDI HERMAWAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERVAN PURNAMA SIDIQ Alias EPAN Alias PENCARI KEBERUNTUNGAN Bin DEDI HERMAWAN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram).
- 1 (satu) lembar plastik warna ungu.
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans merek Jafa.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Langky.
- 1 (satu) buah hp merek INFINIX NOTE 50 Pro warna abu-abu dengan No. SimCard: 0882019694555, No. Wa: 089525660030 dengan IMEI 1: 355010851444034 dan IMEI 2: 355010858116981.
- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI A5 warna abu-abu dengan IMEI 1: 865669071154625 dan IMEI 2: 865669071154633.
- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2 : 865669072853118.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 205 warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) buah modem warna putih merek Telkomsel 4G LTE , No. Simcard : 082246344936.
- 1 (satu) buah KTP Palsu dengan NIK : 3214140405000001 a.n. Rian Perdana Arif.
- 1 (satu) buah timbangan merk Culinart.
- 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale.
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar.
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang.
- 8 (delapan) pak plastik hitam.
- 1 (satu) alat press plastik merk Lengpinglai warna biru.
- 1 (satu) buah cutter warna merah.
- 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah motor merek Honda Vario warna hitam putih, Nopol DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173.
- Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa telah mengakui secara jujur dan tidak berbelit-belit dama memberikan keterangan, Terdakwa menyesali atas apa yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-5620/BJRMS/11/2025 tanggal 21 November 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa HERVAN PURNAMA SIDIQ Alias EPAN Alias PENCARI KEBERUNTUNGAN Bin DEDI HERMAWAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 18.05 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2025, bertempat di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmindo Permai RT. 34 RW. 07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada bulan Maret 2025 Terdakwa mengenal akun SIGNAL dengan ID HONESTY di grup streaming Mobile Legends, kemudian Terdakwa me chat untuk menanyakan apakah ada pekerjaan, kemudian dijawab oleh ID HONESTY (belum tertangkap) apakah Terdakwa yakin untuk mencari pekerjaan dan saat itu ID HONESTY menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan menjadi kurir sekaligus sebagai gudang untuk penyimpanan narkotika jenis sabu dan

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Terdakwa menjawab tidak mau mengambil pekerjaan tersebut, setelah itu pada bulan Juni 2025 Terdakwa menanyakan kepada ID HONESTY apakah masih ada pekerjaan kurir sekaligus sebagai gudang untuk penyimpanan narkoba jenis sabu dan waktu itu ID HONESTY menjawab masih ada dan Terdakwa bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya ID HONESTY menyuruh Terdakwa untuk mendownload aplikasi SIGNAL dan Terdakwa juga menanyakan masalah gaji, SOP serta penempatannya, kemudian Terdakwa disuruh oleh ID HONESTY untuk mengirimkan foto KTP serta foto dirinya dengan posisi close up atau setengah badan dan Terdakwa juga diarahkan ke akun SIGNAL dengan ID KEN (belum tertangkap) dan setelah itu ID KEN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk membeli 2 (dua) buah Handphone dan modem telkomsel;

- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh oleh ID KEN untuk membuat akun BINANCE menggunakan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa yang digunakan untuk mengirim uang dan Terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang gunakan biaya Terdakwa berangkat dari Dunguscariang No. 162/77 RT. 002 RW. 006 Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota. Bandung Prov. Jawa Barat menuju ke Banjarmasin dan untuk biaya akomodasi atau tempat tinggal Terdakwa selama berada di Banjarmasin dan sesampai Terdakwa berada di Banjarmasin kemudian mengontrak kos-kosan yaitu Rifma kost HKSAN yang beralamat di Jalan Perdagangan komplek HKSAN permai Blok 8b No. 331 RT. 28 RW. 02 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 08.36 WITA Terdakwa dihubungi akun SIGNAL dengan ID KEN dengan maksud untuk mengambil narkoba dan Terdakwa juga mengirimkan ID ZANGI kepada akun SIGNAL dengan ID KEN dan sekitar pukul 09.41 WITA Terdakwa dihubungi ID ZANGI dengan ID RAJA JLN (belum tertangkap) melalui chat panggilan telpon dan mengirimkan sherlock lokasi pengambilan narkoba dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah atau imbalan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam melakukan pekerjaan tersebut dan Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah motor merek HONDA VARIO warna hitam putih, NOPOL DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173 dan sesampai Terdakwa ditempat mengambil narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus berisi narkoba jenis

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan diletakkan Terdakwa dipijakan sepeda motor yang dikendarainya dan sekitar pukul 18.05 WITA saat terdakwa berada diperjalanan yaitu di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmindo Permai RT. 34 RW. 07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tiba-tiba dicegat oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi OGGI OKEN-BERSON, Sp., M.M dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN Bin EDYA RAHMAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang adanya peredaran narkoba dan saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram) di pijakan motor Honda Vario warna hitam putih yang dikendarai Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna ungu, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans merek JAJA, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek LANGKY, 1 (satu) buah motor merek HONDA VARIO warna hitam putih, NOPOL DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173, 1 (satu) buah hp merek INFINIX NOTE 50 Pro warna abu-abu dengan No. SimCard: 0882019694555, No. Wa: 089525660030 dengan IMEI 1: 355010851444034 dan IMEI 2: 355010858116981, 1 (satu) buah hp merek XIAOMI REDMI A5 warna abu-abu dengan IMEI 1: 865669071154625 dan IMEI 2: 865669071154633, 1 (satu) buah hp merek XIAOMI REDMI A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2 : 865669072853118, 1 (satu) buah hp merk Nokia Asha 205 warna biru, 1 (satu) buah hp Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah modem warna putih merek TELKOMSEL 4G LTE, No. Simcard : 082246344936, Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP Palsu dengan NIK: 3214140405000001 a.n. RIAN PERDANA ARIF, 1 (satu) buah timbangan merk CULINART, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE, 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 8 (delapan) pak plastik hitam, 1 (satu) alat press plastik merk LENGPINGLAI warna biru, 1 (satu) buah cutter warna merah dan 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning, kemudian petugas membawa Terdakwa ketempat kosnya di Jalan Perdagangan komplek HKSJN permai Blok 8b No. 331 RT. 28 RW. 02 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin dan setelah berada dikos Terdakwa waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk CULINART,1

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan merk POCKET SCALE, 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar, 8 (delapan) pak plastik hitam, 1 (satu) alat press plastik merk LENGPINGLAI warna biru, 1 (satu) buah cutter warna merah, 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning dan selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memiilkinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07805/NNF/2025 tanggal 01 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HERVAN PURNAMA SIDIQ Alias EPAN Alias PENCARI KEBERUNTUNGAN Bin DEDI HERMAWAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 18.05 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmindo Permai RT. 34 RW. 07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi OGGI OKEN – BERSON, Sp., M.M dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN Bin EDYA RAHMAN sebelumnya

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang adanya peredaran narkoba dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 18.05 WITA petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmindo Permai RT. 34 RW. 07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram) di pijakan motor Honda Vario warna hitam putih yang dikendarai Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna ungu, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans merek JAJA, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek LANGKY, 1 (satu) buah motor merek HONDA VARIO warna hitam putih, NOPOL DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173, 1 (satu) buah hp merek INFINIX NOTE 50 Pro warna abu-abu dengan No. SimCard: 0882019694555, No. Wa: 089525660030 dengan IMEI 1: 355010851444034 dan IMEI 2: 355010858116981, 1 (satu) buah hp merek XIAOMI REDMI A5 warna abu-abu dengan IMEI 1: 865669071154625 dan IMEI 2: 865669071154633, 1 (satu) buah hp merek XIAOMI REDMI A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2: 865669072853118, 1 (satu) buah hp merk Nokia Asha 205 warna biru, 1 (satu) buah hp Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah modem warna putih merek TELKOMSEL 4G LTE, No. Simcard: 082246344936, Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP Palsu dengan NIK: 3214140405000001 a.n. RIAN PERDANA ARIF, 1 (satu) buah timbangan merk CULINART, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE, 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 8 (delapan) pak plastik hitam, 1 (satu) alat press plastik merk LENGPINGLAI warna biru, 1 (satu) buah cutter warna merah dan 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning, kemudian petugas membawa Terdakwa ketempat kosnya di Jalan Perdagangan komplek HKSJN permai Blok 8b No. 331 Rt. 28 Rw. 02 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin dan setelah berada dikos Terdakwa waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk CULINART, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE, 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar, 8 (delapan) pak plastik hitam, 1 (satu) alat press plastik merk LENGPINGLAI warna biru, 1 (satu) buah cutter warna merah, 1 (satu) tas

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja MR DIY warna kuning dan selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07805/NNF/2025 tanggal 01 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Advokat menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Sandy Faturrahman Bin Edya Rahman beserta anggota unit Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA, di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmindo Permai RT. 34 RW. 07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat Tim Opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada Hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA. Bertempat di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmindo Permai RT. 34 RW. 07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kami melakukan pemeriksaan kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram) di pijakan sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan barang bukti narkotika jenis sabu, Saksi dan Tim juga menemukan barang bukti lain yaitu: 1 (satu) lembar plastik warna ungu, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans merek Jafa, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Langky, 1 (satu) buah motor merek Honda Vario warna hitam putih, Nopol DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173, 1 (satu) buah hp merek Infinix Note 50 Pro warna abu-abu dengan No. SimCard: 0882019694555, No. Wa: 089525660030 dengan IMEI 1: 355010851444034 dan IMEI 2: 355010858116981, 1 (satu) buah hp merek Xiaomi Redmi A5 warna abu-abu dengan IMEI 1: 865669071154625 dan IMEI 2: 865669071154633, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2: 865669072853118, 1 (satu) buah hp merk Nokia Asha 205 warna biru, 1 (satu) buah hp Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah modem warna putih merek Telkomsel 4G LTE , No. Simcard : 082246344936, Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP Palsu dengan NIK: 3214140405000001 atas nama Rian Perdana Arif;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Opsnal melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Perdagangan komplek HKSN permai Blok 8b No. 331 RT. 28 Rw. 02 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin (Rifma Kost HKSN), kemudian kami melakukan penggeledahan disana, yang mana

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan rumah tersebut, kami terlebih dahulu memanggil saksi dari warga lingkungan setempat, selanjutnya saksi bersama warga dari lingkungan setempat ikut menyaksikan jalannya pengeledahan badan dan rumah tersebut sampai dengan selesai;

- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk Culinart, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale, 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar, 8 (delapan) pak plastik hitam, 1 (satu) alat press plastik merk Lengpinglai warna biru, 1 (satu) buah cutter warna merah, 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interrogasi kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saudara Ken (DPO) sedangkan Terdakwa hanya bertugas sebagai kurir / kuda dan gudang saudara Ken atas perintah saudara Ken;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menjadi kurir / kuda sekaligus gudang Saudara Ken (DPO). Yang pertama sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di janjikan akan mendapatkan upah / imbalan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk upah / imbalan tersebut sudah diterima dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 di janjikan akan mendapatkan upah / imbalan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk upah / imbalan tersebut belum sempat menerima karena terlebih dahulu di tangkap petugas;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa cukup terang dan jelas yaitu pada siang hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk menyimpan, membawa atau menguasai Narkoba golongan I jenis sabu, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Sandy Faturrahman Bin Edya Rahman, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Oggi Oken-Berson beserta anggota unit Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA, di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmino Permai RT. 34 RW. 07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat Tim Opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada Hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA. Bertempat di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmino Permai RT. 34 RW. 07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kami melakukan pemeriksaan kemudian melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram) di pijakan sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan barang bukti narkotika jenis sabu, Saksi dan Tim juga menemukan barang bukti lain yaitu: 1 (satu) lembar plastik warna ungu, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans merek JAJA, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Langky, 1 (satu) buah motor merek Honda Vario warna hitam putih, Nopol DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173, 1 (satu) buah hp merek Infinix Note 50 Pro warna abu-abu dengan No. SimCard: 0882019694555, No. Wa: 089525660030 dengan IMEI 1:

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



355010851444034 dan IMEI 2: 355010858116981, 1 (satu) buah hp merek Xiaomi Redmi A5 warna abu-abu dengan IMEI 1: 865669071154625 dan IMEI 2: 865669071154633, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2: 865669072853118, 1 (satu) buah hp merk Nokia Asha 205 warna biru, 1 (satu) buah hp Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah modem warna putih merek Telkomsel 4G LTE, No. Simcard : 082246344936, Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP Palsu dengan NIK: 3214140405000001 atas nama Rian Perdana Arif;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Opsnal melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Perdagangan komplek HKSJN permai Blok 8b No. 331 RT. 28 RW. 02 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin (Rifma Kost HKSJN), kemudian kami melakukan pengeledahan disana, yang mana sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan rumah tersebut, kami terlebih dahulu memanggil saksi dari warga lingkungan setempat, selanjutnya saksi bersama warga dari lingkungan setempat ikut menyaksikan jalannya pengeledahan badan dan rumah tersebut sampai dengan selesai;

- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk Culinart, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale, 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar, 8 (delapan) pak plastik hitam, 1 (satu) alat press plastik merk Lengpinglai warna biru, 1 (satu) buah cutter warna merah, 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saudara Ken (DPO) sedangkan Terdakwa hanya bertugas sebagai kurir / kuda dan gudang saudara Ken atas perintah saudara Ken;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menjadi kurir / kuda sekaligus gudang Saudara Ken (DPO). Yang pertama sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di janjikan akan mendapatkan upah / imbalan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk upah / imbalan tersebut sudah diterima dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 di

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjikan akan mendapatkan upah / imbalan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk upah / imbalan tersebut belum sempat menerima karena terlebih dahulu di tangkap petugas;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa cukup terang dan jelas yaitu pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk menyimpan, membawa atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Kalimantan Selatan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmindo Permai RT. 34 RW. 07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa di hubungi akun SIGNAL dengan ID KEN pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 08.36 WITA dengan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengirimkan ID ZANGI kepada akun signal dengan ID KEN. Kemudian sekitar pukul 09.41 WITA Terdakwa di hubungi aplikasi ZANGI dengan ID RAJA JLN melalui chat dan panggilan telepon kemudian mengirimkan shareloc lokasi dimana untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa mengambil bungkus yang berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa taruh di

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijakan sepeda motor. Akan tetapi sebelum Terdakwa sempat pulang menuju kost Terdakwa, di perjalanan Terdakwa terlebih dahulu di tangkap petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan penimbangan maka diketahui 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram) di pijakan sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari bungkus yang Terdakwa ambil adalah narkoba jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa pernah mengambil bungkus lain berisi narkoba atas perintah Saudara Ken (DPO) melalui aplikasi SIGNAL;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu Terdakwa akan bawa ke kost Terdakwa kemudian Terdakwa bagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ranjau lagi narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Saudara Ken;
- Bahwa cara Saudara Ken merekrut Terdakwa yaitu berawal pada bulan Maret 2025 dimana Terdakwa kenal dengan akun SIGNAL dengan ID HONESTY di grup streaming Mobile Legends pada saat itu Terdakwa chat dan menanyakan "ada pekerjaan ga?" kemudian di jawab "yakin cari pekerjaan di gua?" setelah itu ID HONESTY menjelaskan kepada Terdakwa apa pekerjaannya yaitu menjadi kurir sekaligus gudang narkoba dan Terdakwa jawab lagi "waduh, ga dulu deh". kemudian pada bulan Juni 2025 Terdakwa menanyakan lagi pekerjaan kepada ID HONESTY setelah itu ID HONESTY menyuruh Terdakwa untuk mendownload aplikasi SIGNAL, terus lanjut chat di SIGNAL membahas tentang masalah gaji, SOP dan penempatan. Setelah itu Terdakwa di minta untuk mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto close up Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa di arahkan ke akun SIGNAL dengan ID KEN setelah itu Saudara Ken memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di gunakan untuk membeli 2 (dua) buah Handphone dan modem Telkomsel. Setelah itu Terdakwa di suruh membuat akun BINANCE dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 5150 5020 73 atas nama Terdakwa sendiri. Setelah itu Terdakwa di kirimkan uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk biaya akomodasi berangkat menuju Kota.Banjarmasin melalui akun BINANCE Terdakwa sendiri;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di perintahkan Saudara Ken untuk mengambil dan narkotika jenis sabu dan ekstasi. Yang pertama sebanyak 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk upah / imbalan yang Terdakwa terima untuk yang pertama sebanyak 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 Terdakwa mendapatkan upah / imbalan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 Terdakwa belum menerima upah / imbalan karena terlebih dahulu di tangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerima upah / imbalan dari hasil transaksi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditransfer melalui akun BINANCE Terdakwa yang ada di 1 (satu) buah hp merek XIAOMI REDMI A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2: 865669072853118 yang di sita petugas kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram).
- 1 (satu) lembar plastik warna ungu.
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans merek Jafa.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Langky.
- 1 (satu) buah hp merek INFINIX NOTE 50 Pro warna abu-abu dengan No. SimCard: 0882019694555, No. Wa: 089525660030 dengan IMEI 1: 355010851444034 dan IMEI 2: 355010858116981.
- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI A5 warna abu-abu dengan IMEI 1: 865669071154625 dan IMEI 2: 865669071154633.

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2 : 865669072853118.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 205 warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) buah modem warna putih merek Telkomsel 4G LTE , No. Simcard : 082246344936.
- 1 (satu) buah KTP Palsu dengan NIK : 3214140405000001 a.n. Rian Perdana Arif.
- 1 (satu) buah timbangan merk Culinar.
- 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale.
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar.
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang.
- 8 (delapan) pak plastik hitam.
- 1 (satu) alat press plastik merk Lengpinglai warna biru.
- 1 (satu) buah cutter warna merah.
- 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning.
- 1 (satu) buah motor merek Honda Vario warna hitam putih, Nopol DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173.
- Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil pemeriksaan barang bukti narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor: R/9796/IX/RES.9.5/2025/Bidlabfor tanggal 15 September 2025 dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab: 07805/NNF/2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita acara penimbangan barang bukti, dengan hasil penghitungan sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan elektronik kelas II merk CHQ model AJ 1002 C yang telah diuji sesuai dengan surat keterangan hasil pengujian dari Disperindag Kota Banjarmasin Nomor:311/Met-BJM/SKHP/DPP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025, dengan hasil penimbangan yang dilakukan diperoleh hasil 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram, berat bersih 2.000,64 gram;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M., dan Saksi Muhammad Sandy Faturrahman Bin Edya Rahman yang merupakan anggota tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA, di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmindo Permai RT. 34 RW. 07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena membawa narkoba jenis sabu;
2. Bahwa berawal saat Tim Opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba golongan I jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pada Hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA. Bertempat di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmindo Permai RT. 34 RW. 07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Tim Opsnal melakukan pemeriksaan kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram) di pijakan sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang dikendarai Terdakwa;
3. Bahwa selain menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, anggota Kepolisian juga menemukan barang bukti lain yaitu: 1 (satu) lembar plastik warna ungu, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans merek JAJA, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Langky, 1 (satu) buah motor merek Honda Vario warna hitam putih, Nopol DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173, 1 (satu) buah hp merek Infinix Note 50 Pro warna abu-abu dengan No. SimCard: 0882019694555, No. Wa: 089525660030 dengan IMEI 1: 355010851444034 dan IMEI 2: 355010858116981, 1 (satu) buah hp merek Xiaomi Redmi A5 warna abu-abu dengan IMEI 1: 865669071154625 dan IMEI 2: 865669071154633, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2: 865669072853118, 1 (satu) buah hp merk Nokia Asha 205 warna biru, 1 (satu) buah hp Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah modem warna putih merek Telkomsel 4G LTE , No. Simcard: 082246344936, Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP Palsu dengan NIK: 3214140405000001 atas nama Rian Perdana Arif;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Tim Opsnal melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Perdagangan kompleks HKSU permai Blok 8b No. 331 RT. 28 Rw. 02 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin (Rifma kost HKSU), kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan, yang mana sebelum melakukan penggeledahan badan dan rumah tersebut, Tim Opsnal terlebih dahulu memanggil saksi dari warga lingkungan setempat, selanjutnya Tim Opsnal bersama warga dari lingkungan setempat ikut menyaksikan jalannya penggeledahan badan dan rumah tersebut sampai dengan selesai;
5. Bahwa Tim Opsnal di rumah Terdakwa menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan merk Culinart, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale, 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar, 8 (delapan) pak plastik hitam, 1 (satu) alat press plastik merk Lenggiplai warna biru, 1 (satu) buah cutter warna merah, 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;
6. Bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik saudara Ken (DPO) sedangkan Terdakwa hanya bertugas sebagai kurir / kuda dan gudang saudara Ken atas perintah saudara Ken;
7. Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan bawa ke kost Terdakwa kemudian Terdakwa bagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ranjau lagi narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Saudara Ken;
8. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di perintahkan Saudara Ken untuk mengambil dan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Yang pertama sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu;
9. Bahwa upah / imbalan yang Terdakwa terima untuk yang pertama sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 Terdakwa mendapatkan upah / imbalan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 Terdakwa belum menerima upah / imbalan karena terlebih dahulu di tangkap petugas kepolisian;
10. Bahwa Terdakwa menerima upah / imbalan dari hasil transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditransfer melalui akun BINANCE

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang ada di 1 (satu) buah hp merek XIAOMI REDMI A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2: 865669072853118;

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, tanggal 15 September 2025 dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab: 07805/NNF/2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

13. Bahwa berdasarkan acara penimbangan barang bukti, dengan hasil penghitungan sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan elektronik kelas II merk CHQ model AJ 1002 C yang telah diuji sesuai dengan surat keterangan hasil pengujian dari Disperindag Kota Banjarmasin Nomor:311/Met-BJM/SKHP/DPP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025, dengan hasil penimbangan yang dilakukan diperoleh hasil 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram, berat bersih 2.000,64 gram atau lebih 5 (lima) gram;

14. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Hervan Purnama Sidiq Alias Epan Alias Pencari Keberuntungan Bin Dedi Hermawan (Alm) adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Advokat, sehingga menurut Majelis Hakim dimana Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bententangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA, di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmino Permai RT. 34 RW. 07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M., dan Saksi Muhammad Sandy Faturrahman Bin Edya Rahman beserta tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa berawal saat tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA. Bertempat di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmino Permai RT. 34 RW. 07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Tim Opsnal melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan langsung diamankan serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram) di pijakan sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang dikendarai Terdakwa, selain menemukan barang bukti narkotika jenis sabu, Tim Opsnal juga menemukan barang bukti lain yaitu: 1 (satu) lembar plastik warna ungu, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans merek Jafa, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Langky, 1 (satu) buah motor merek Honda Vario warna hitam putih, Nopol DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173, 1 (satu) buah hp merek Infinix Note 50 Pro warna abu-abu dengan No. SimCard: 0882019694555, No. Wa: 089525660030 dengan IMEI 1: 355010851444034 dan IMEI 2: 355010858116981, 1 (satu) buah hp merek Xiaomi Redmi A5 warna abu-abu dengan IMEI 1: 865669071154625 dan IMEI 2: 865669071154633, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2: 865669072853118, 1 (satu) buah hp merk Nokia Asha 205 warna biru, 1 (satu) buah hp Samsung Duos warna putih, 1 (satu)

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah modem warna putih merek Telkomsel 4G LTE , No. Simcard: 082246344936, Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP Palsu dengan NIK: 3214140405000001 atas nama Rian Perdana Arif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Opsnal melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Perdagangan komplek HKS N permai Blok 8b No. 331 RT. 28 Rw. 02 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin (Rifma kost HKS N), kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan merk Culinart, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale, 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar, 8 (delapan) pak plastik hitam, 1 (satu) alat press plastik merk Lenggplinglai warna biru, 1 (satu) buah cutter warna merah, 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta yang tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan begitu pula Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dapat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan jenis sabu dan juga Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Majelis Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa istilah “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak ditemukan pengertian ataupun penjelasan mengenai istilah tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata perantara adalah pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Surat maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada ternyata:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M., dan Saksi Muhammad Sandy Faturrahman Bin Edya Rahman yang merupakan anggota tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA, di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmindo Permai RT. 34 RW. 07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa berawal saat tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA. Bertempat di Jalan Ir. P. M. Noor Pondok Dharmindo Permai RT. 34 RW. 07 Kel. Sungai Ulin Kec.

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Tim Opsnal melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan langsung diamankan serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram) di pijakan sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa selain menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, Tim Opsnal juga menemukan barang bukti lain yaitu: 1 (satu) lembar plastik warna ungu, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans merek JAJA, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Langky, 1 (satu) buah motor merek Honda Vario warna hitam putih, Nopol DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173, 1 (satu) buah hp merek Infinix Note 50 Pro warna abu-abu dengan No. SimCard: 0882019694555, No. Wa: 089525660030 dengan IMEI 1: 355010851444034 dan IMEI 2: 355010858116981, 1 (satu) buah hp merek Xiaomi Redmi A5 warna abu-abu dengan IMEI 1: 865669071154625 dan IMEI 2: 865669071154633, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2: 865669072853118, 1 (satu) buah hp merk Nokia Asha 205 warna biru, 1 (satu) buah hp Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah modem warna putih merek Telkomsel 4G LTE , No. Simcard: 082246344936, Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP Palsu dengan NIK: 3214140405000001 atas nama Rian Perdana Arif;

- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Perdagangan kompleks HKSN permai Blok 8b No. 331 RT. 28 Rw. 02 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin (Rifma kost HKSN), kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan merk Culinart, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale, 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar, 8 (delapan) pak plastik hitam, 1 (satu) alat press plastik merk Lempinglai warna biru, 1 (satu) buah cutter warna merah, 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik saudara Ken (DPO) sedangkan Terdakwa hanya bertugas sebagai perantara/ kurir / kuda dan gudang saudara Ken atas perintah saudara Ken,

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan bawa ke kost Terdakwa kemudian Terdakwa bagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ranjau lagi narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Saudara Ken (DPO), dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali di perintahkan Saudara Ken untuk mengambil dan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Yang pertama sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan upah / imbalan yang Terdakwa terima untuk yang pertama sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 Terdakwa mendapatkan upah / imbalan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 Terdakwa belum menerima upah / imbalan karena terlebih dahulu di tangkap petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, tanggal 15 September 2025 dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab: 07805/NNF/2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan acara penimbangan barang bukti, dengan hasil penghitungan sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan elektronik kelas II merk CHQ model AJ 1002 C, dengan hasil penimbangan yang dilakukan diperoleh hasil 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram, berat bersih 2.000,64 gram atau lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikuasai Terdakwa adalah benar mengandung positif metamfetamina dengan berat melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dimana narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari saudara Ken (DPO) yang bertindak sebagai pemilik atau penjual dimana Terdakwa bertugas sebagai perantara atau kurir/ kuda dan gudang atas perintah saudara Ken (DPO) dimana Terdakwa mendapatkan upah/ imbalan dari saudara Ken (DPO) setiap hasil transaksi narkoba dengan cara ditransfer melalui akun BINANCE, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Advokat yang pada pokoknya menyatakan permohonan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana KETENTUAN PERALIHAN dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran II diuraikan bahwa Pasal 114 ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan beserta pidana penggantinya, Majelis Hakim kembali berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Baru, dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda tersebut;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 610 ayat (1) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana dendanya paling banyak kategori VI, dihubungkan dengan Pasal 79 KUHP Baru, Pasal 80 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) KUHP Baru serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram).
- 1 (satu) lembar plastik warna ungu.
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans merek Jafa.

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Langky.
- 1 (satu) buah hp merek INFINIX NOTE 50 Pro warna abu-abu dengan No. SimCard: 0882019694555, No. Wa: 089525660030 dengan IMEI 1: 355010851444034 dan IMEI 2: 355010858116981.
- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI A5 warna abu-abu dengan IMEI 1: 865669071154625 dan IMEI 2: 865669071154633.
- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2 : 865669072853118.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 205 warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) buah modem warna putih merek Telkomsel 4G LTE , No. Simcard : 082246344936.
- 1 (satu) buah KTP Palsu dengan NIK : 3214140405000001 a.n. Rian Perdana Arif.
- 1 (satu) buah timbangan merk Culinart.
- 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale.
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar.
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang.
- 8 (delapan) pak plastik hitam.
- 1 (satu) alat press plastik merk Lengpinglai warna biru.
- 1 (satu) buah cutter warna merah.
- 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah motor merek Honda Vario warna hitam putih, Nopol DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173.
- Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hervan Purnama Sidiq Alias Epan Alias Pencari Keberuntungan Bin Dedi Hermawan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hervan Purnama Sidiq Alias Epan Alias Pencari Keberuntungan Bin Dedi Hermawan (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;
4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berup

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 2.125 gram (berat bersih 2.000,64 gram).
- 1 (satu) lembar plastik warna ungu.
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans merek Jafa.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Langky.
- 1 (satu) buah hp merek INFINIX NOTE 50 Pro warna abu-abu dengan No. SimCard: 0882019694555, No. Wa: 089525660030 dengan IMEI 1: 355010851444034 dan IMEI 2: 355010858116981.
- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI A5 warna abu-abu dengan IMEI 1: 865669071154625 dan IMEI 2: 865669071154633.
- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI A5 warna hitam dengan IMEI 1: 865669072853100 dan IMEI 2 : 865669072853118.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 205 warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) buah modem warna putih merek Telkomsel 4G LTE , No. Simcard : 082246344936.
- 1 (satu) buah KTP Palsu dengan NIK : 3214140405000001 a.n. Rian Perdana Arif.
- 1 (satu) buah timbangan merk Culinart.
- 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale.
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran besar.
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang.
- 8 (delapan) pak plastik hitam.
- 1 (satu) alat press plastik merk Lengpinglai warna biru.
- 1 (satu) buah cutter warna merah.
- 1 (satu) tas belanja MR DIY warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah motor merek Honda Vario warna hitam putih, Nopol DA 6235 IP dengan No. Rangka MH1JFB116DK848930, No. Mesin JFB1E1803173.
- Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untu Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Prathomo Suryo Sumaryono, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Advokat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ariyas Dedy, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Ttd

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aulia Rahmi, S.H.

812/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor